

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2427/2534

ธนาคาร สยาม จำกัด
นาย วิรัช จันทร์ แต่ง ผล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 655, มาตรา 856, มาตรา 858, มาตรา 860

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีฉบับแรกครบกำหนดแล้ว โจทก์จำเลยได้ตกลงต่ออายุสัญญาออกไปอีก 1 ปี หลังจากครบกำหนดที่ต่ออายุสัญญาคงมีแต่การติดดอกเบี้ยยทบต้นเข้ากับต้นเงินเป็นประจำเดือนตลอดมา ไม่ปรากฏว่ามีการเดินสะพัดในบัญชีอันจะแสดงว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีก และจำเลยผิดนัดไม่นำเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักทอนบัญชีแล้วมาชำระ ทั้งโจทก์เพิกเฉยไม่นำเงินฝากประจำของจำเลยเข้าหักทอนบัญชีเดินสะพัดของจำเลยเสียเมื่อครบกำหนดต่ออายุสัญญาตามที่จำเลยได้ตกลงยินยอมไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่ทำสัญญาคงปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาจนเกือบ 2 ปี โจทก์จึงนำเงินฝากประจำของจำเลยเข้าหักทอนบัญชี พฤติการณ์เช่นนี้แสดงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงในวันครบกำหนดต่ออายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว นับแต่นั้นเป็นต้นไปโจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้นอีก คงคิดได้อย่างไม่ทบต้นเท่านั้น ทั้งโจทก์ชอบที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ในวันที่สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงและเป็นวันที่จำเลยผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ให้โจทก์เมื่อได้ความว่าในวันที่สัญญาสิ้นสุดลงดังกล่าวโจทก์ได้นำเงินฝากประจำของจำเลยบางส่วนมาหักใช้หนี้โจทก์ อันเป็นการแสดงเจตนาใช้สิทธิตามที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อระงับหนี้ที่มีอยู่แล้ว หนี้ที่เหลือโจทก์ก็ชอบที่จะนำเงินฝากประจำของจำเลยที่เหลือ

ทั้งหมดมาหักใช้หนี้ หากมีหนี้คงเหลืออยู่อีกเท่าใด โจทก์ก็มีสิทธิจะได้รับชำระหนี้ในส่วนนั้นจากจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์มีกำหนด 12 เดือน ได้มอบสมุดเงินฝากประจำของจำเลยไว้เป็นประกัน และยอมให้โจทก์โอนเงินฝากประจำชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีได้ทันทีเมื่อจำเลยผิดนัด จำเลยได้โอนเงินฝากประจำมาลดยอดหนี้หลายครั้ง และได้หักถอนบัญชีแล้ว ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้จำนวน 900,296.21 บาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์จริง และโจทก์ให้จำเลยเบิกหรือถอนเงินผ่านบัญชีกระแสรายวันไปแล้วหลังจากนั้นจำเลยไม่ได้ใช้บัญชีเดินสะพัดอีกเลย หากโจทก์นำเงินฝากประจำในบัญชีของจำเลยไปหักถอนบัญชีเดินสะพัดแล้ว จำเลยจะไม่ใช่หนี้โจทก์เลย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2523 รายการในบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นเป็นเพราะโจทก์เอาดอกเบี้ยมาทบเป็นต้นเงิน หากฟังว่าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 จำเลยได้ต่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไปอีก 12 เดือน บัญชีเดินสะพัดจึงสิ้นสุดในวันที่ 29 ตุลาคม 2525 หลังจากนั้นโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้น บัญชีเดินสะพัดตามบัญชีกระแสรายวันท้ายฟ้องจึงไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 306,085.73 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2525 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 900,296.21 บาท แก่ โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดเมื่อใด โดยจำเลย ฎีกาว่าสิ้นสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2525 นั้นปรากฏว่าเมื่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ฉบับแรกครบกำหนดในวันที่ 28 ตุลาคม 2524 โจทก์จำเลยได้ตกลงต่ออายุสัญญา ออกไปอีกนับแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2524 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2525 หลังจากครบ กำหนดที่ต่ออายุสัญญาแล้วคงมีแต่การติดดอกเบี้ยทบเข้ากับต้นเงินเป็นประจำเดือน ตลอดมา ไม่ปรากฏว่ามีการเดินสะพัดในบัญชีอันจะแสดงว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลย เบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีก และจำเลยผิดนัดไม่นำเงินส่วนที่เป็นจำนวนเงินคงเหลือ หลังจากหักทอนบัญชีแล้วมาชำระ ทั้งโจทก์เพิกเฉยไม่นำเงินฝากประจำของจำเลย จำนวน 2,000,000 บาท เข้าหักทอนบัญชีเดินสะพัดของจำเลยเสียเมื่อครบกำหนด ต่ออายุสัญญาตามที่จำเลยได้ตกลงยินยอมไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่ทำสัญญาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2523 คงปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2527 โจทก์จึงได้ นำเงินฝากประจำจำนวนดังกล่าวของจำเลยเข้าหักทอนบัญชีพฤติการณ์แห่งคดีเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลง ใน วันที่ 28 ตุลาคม 2525 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามที่ ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้นนับแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2525 เป็นต้นไปโจทก์ไม่มีสิทธิติด ดอกเบี้ยทบต้นอีก คงคิดได้อย่างไม่ทบต้นเท่านั้น ที่โจทก์ติดดอกเบี้ยทบต้นไปจนถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 จึงไม่ชอบ และโจทก์ชอบที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงโดยหัก เงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2525 ซึ่งเป็นวันที่สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงและเป็นวันที่จำเลยผิดนัดผิดสัญญาไม่

ชำระหนี้ให้โจทก์ ได้ความว่าในวันที่ 29 ตุลาคม 2525 โจทก์ได้นำเงินฝากประจำของจำเลยจำนวน 229,651.97 บาท มาหักใช้หนี้โจทก์อันเป็นการแสดงเจตนาใช้สิทธิตามที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อระงับหนี้ที่มีอยู่แล้ว ทำให้คงเหลือหนี้อีกเป็นจำนวน 2,306,085.73 บาทปรากฏว่าในวันดังกล่าวจำเลยมีเงินฝากประจำจำนวน 2,229,651.97 บาทถ้านำมาหักใช้หนี้แล้วจะเหลือหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดชอบชำระแก่โจทก์เป็นจำนวน 76,433.76 บาท โจทก์จึงมีสิทธิจะได้รับชำระหนี้จากจำเลยตามจำนวนดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 76,433.76 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2525จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องไม่ให้คิดเกิน 69,828.44 บาท.

(พินิจ ฉิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ